济南市人民代表大会常务委员会关于报请批准修订后的《济南市保障残疾人合法权益的若干规定》的报告

山东省人民代表大会常务委员会：

为了维护残疾人的合法权益，保障残疾人平等地参与社会生活，共享社会物质文化成果，根据《中华人民共和国残疾人保障法》和《山东省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》，结合我市实际，济南市第十二届人民代表大会常务委员会第二十八次会议审议修订了《济南市保障残疾人合法权益的若干规定》。根据《立法法》第六十三条第二款的规定，现报请省人大常委会批准。

济南市人民代表大会常务委员会主任 段义和

2002 年 10 月 17 日

山东省人民代表大会常务委员会关于批准《青岛市市级预算审查监督条例》的决定

2002 年 11 月 22 日山东省第九届人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过

山东省第九届人民代表大会常务委员会第三十二次会议经过审查，决定批准《青岛市市级预算审查监督条例》，由青岛市人民代表大会常务委员会公布施行。

青岛市市级预算审查监督条例

2002 年 10 月 25 日青岛市第十二届人民代表大会常务委员会第三十七次会议通过
2002 年 11 月 22 日山东省第九届人民代表大会常务委员会第三十二次会议批准

第一章 总 则

第一条 为了加强财政预算的审查和监督，规范预算行为，发挥预算在促进经济和社会各项事业发展中的作用，根据《中华人民共和国预算法》和有关的法律、法规的规定，结合本市实际，制定本条例。

第二条 市人民代表大会常务委员会（以下简称市人大常委会）监督市人民代表大会审查批准的市级预算的执行；审查、批准市级预算的调整方案；审查、批准市级决算；撤销市人民政府（以下简称市政府）和区（市）人民代表大会及其常务委员会关于预算、决算的不适当的决定、命令和决议。

市人民代表大会财政经济委员会（以下简称市人大财经委员会）负责对市级预算初步方案、预算调整方案、决算草案进行初步审查；在市人民代表大会会议期间对预算草案进行审查；协助市人大常委会监督预算的执行。

市人大常委会有关工作机构承担市人民代表大会、市人大常委会、市人大财经委员会审查预算草案、预算调整方案、决算草案和监督预算执行方面的具体工作。

第三条 市政府负责编制市级预算草案、决算草案；向市人民代表大会作关于预算草案和预算执行情况的报告；向市人大常委会报告市级预算调整方案、决算草案及预算执行情况；向市人大常委会提出对市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告。

市政府财政部门具体负责市级预算草案、决算草案的编制，具体组织市级预算的执行，审核、监督市级各预算部门、单位预算草案、决算草案的编制和预算的执行。

市政府审计部门负责对市级预算执行情况、市级各预算部门和单位的预算执行、决算的审计监督。

第四条 市政府应当按照先有预算、后有支出、严格按预算支出的原则，细化预算和实行部门预算，加强对预算收入和支出的管理。

第五条 经市人民代表大会批准的市级预算，市政府及各预算部门、单位应当严格执行，非经法定程序，不得改变。

第六条 对违反有关预算法律、法规和市人民代表大会及其常委会决议、决定的行为。任何组织和个人有权检举、揭发和控告。

第二章 预算的审查和批准

第七条 对市级预算的审查，应当按照真实、合法、效益和具有预测性的原则进行。

第八条 市政府财政部门应当在市人民代表大会举行会议一个月前，将上年度预算执行情况和本年度市级预算的初步方案提交市人大财经委员会，并提供下列材料：

（一）预算编制的依据；

（二）科目列到类、重要的列到款的一般预算收支总表和基金预算表；

（三）当年预算在二千万元以上的重大建设项目安排情况；

（四）农业、教育、科技等国家规定的重点支出表；

（五）市级各预算部门、单位的预算收支总表；

（六）需由市级财政还款或者承诺的借贷和偿还债务情况；

（七）市人大财经委员会要求提供的其他材料。

第九条 市人大财经委员会应当在收到市级预算的初步方案十日内，会同市人民代表大会有关专门委员会进行初步审查。初步审查的主要内容是：

（一）预算编制是否符合法律、法规的规定和国家的财政经济政策，是否符合本市经济和社会各项事业发展的实际情况；

（二）预算编制是否坚持量入为出、收支平衡的原则；

（三）预算收入是否与经济增长相适应，是否隐瞒、少列按照规定必须列入预算的收入；

（四）预算支出是否保证了政府公共支出合理需要，农业、教育、科技支出是否达到了法定增长比例，社会保障支出是否落实；

（五）预备费是否按法定比例设置；

（六）为实现预算拟采取的措施是否积极可行；

（七）其他重要事项。

市人大财经委员会召开会议进行初步审查时，市政府财政部门主要负责人及其他有关部门负责人应当到会说明情况，回答询问。

第十条 市政府财政部门应当在市人大财经委员会对预算初步方案进行初步审查后七日内，将修改的情况向市人大财经委员会反馈。

市人大财经委员会应当在市人民代表大会举行会议十日前，向市人大常委会主任会议提交初步审查结果的报告。

第十一条 市政府应当在市人民代表大会举行会议十日前，向大会提交市级预算草案及上年度预算执行情况的报告。

第十二条 在市人民代表大会会议期间，市人大财经委员会或者大会预算审查委员会根据各代表团和有关专门委员会的审议意见，对市政府向大会提交的预算草案及上年度预算执行情况的报告进行审查，向大会主席团提交审查结果报告和相应的决议草案。

第十三条 决议草案经大会主席团审议通过后，印发出席会议的代表，由主席团提请大会全体会议表决。

第十四条 市政府应当按照市人民代表大会通过的预算审查结果报告，对预算草案进行相应的修改和调整。

第十五条 市人民代表大会批准的市政府的预算报告、批准预算的决议、市人大财经委员会或者大会预算审查委员会的审查结果报告，应当予以公布。

第十六条 市政府财政部门应当在市人民代表大会批准预算之日起三十日内，批复市级各预算部门、单位预算。市级各预算部门、单位应当在市政府财政部门批复本部门、单位预算之日起十五日内，批复所属各单位预算。

第十七条 预算年度开始后，预算草案在市人民代表大会批准前，市政府可以按照上一年同期的预算支出数额安排支出；预算经市人民代表大会批准后，按照批准的预算执行。

第三章 预算执行的监督

第十八条 市人大常委会对市级预算执行情

况监督的主要内容是：

（一）贯彻落实市人民代表大会关于预算决议的情况；

（二）预算收支的平衡情况；

（三）预算收入依法征、缴情况；

（四）预算资金的拨付情况；

（五）预算收入和支出的依法管理情况；

（六）上年结转资金使用情况；

（七）预备费动支情况；

（八）农业、教育、科技等国家规定的重点支出情况；

（九）市级重大建设项目的预算执行情况；

（十）需由市级财政还款或者承诺的重大借贷和偿还债务情况；

（十一）预算执行中发生的其他重大事项。

第十九条 市政府应当将下列事项及时报送市人大常委会备案：

（一）市政府制定的关于预算方面的规章、决定和命令；

（二）市级预算与区（市）级预算财政体制结算的具体办法；

（三）上报国家的预算收支总表和批复的市级一级预算部门、单位的预算收支表；

（四）市对下级一般性转移支付表；

（五）市人大常委会认为应当报送备案的其他事项。

第二十条 市政府应当在每年第三季度按照本条例第十八条规定的内容向市人大常委会报告上半年预算执行情况，由市人大常委会进行审议。

市政府财政部门和市税务部门应当每月向市人大财经委员会报送预算收支和税收完成情况等材料。

第二十一条 市级预算在执行中，需要动用预算超收收入追加支出时，市政府应当编制预算超收收入使用方案，由市政府财政部门及时向市人大财经委员会通报情况。市政府应当在上年度预算执行情况的报告和决算草案报告中对预算超收收入的使用情况作出说明。

第二十二条 市级预算在执行中，因特殊情况需要增加支出或者减少收入，使原批准的收支平衡的预算出现赤字时，市政府应当编制预算调整方案，列明调整预算的原因、项目、数额、措施，于当年十一月底前提请市人大常委会审查批准。

市政府财政部门应当在市人大常委会举行会议审批市级预算调整方案的二十日前，将市级预算调整初步方案提交市人大财经委员会进行初步审查。

第二十三条 有下列情况之一的，市政府应当事前向市人大常委会报告；必要时由市人大常委会进行审议，并可以作出相应的决议，决定：

（一）在建的重大建设项目追加预算支出在五百万元以上的；

（二）新增重大建设项目当年预算支出在二千万元以上的；

（三）需由市级财政还款或者承诺的借贷金额在五千万元以上的重大项目；

（四）市人大常委会认为应当报告的其他情况。

第二十四条 农业、教育、科技等国家规定的重点支出预算以及市人民代表大会批准预算决议中提出确保的其他支出预算的调减，应当经市人大常委会审查和批准。

第二十五条 市级预算支出应当严格按照市人民代表大会批准的预算科目执行。除本条例有规定或者国家重大政策有调整之外，不同预算科目之间的资金总额因特殊情况需要调整使用的，市政府应当及时报市人大常委会备案。

第二十六条 市人大常委会或者市人大财经

委员会对预算执行情况进行视察、执法检查、专题调查时，市政府及有关预算部门、单位应当如实反映情况和提供必要的材料。

第二十七条 市人大常委会可以要求市政府责成市政府审计部门就预算执行中的突出问题进行专项审计，并及时向市人大常委会报告审计结果。

第二十八条 市政府审计部门制定的年度预算执行审计方案应当报送市人大财经委员会备案。

第二十九条 市人民代表大会代表或者市人大常委会组成人员依照法定程序，对预算草案、决算草案、预算执行和预算调整中有关问题提出的询问、质询，市政府或者有关部门应当及时给予答复。

第四章 决算的审查与批准

第三十条 预算年度终了后，市政府应当及时编制市级决算草案，提请市人大常委会审查批准。

第三十一条 市政府财政部门应当在市人大常委会举行会议审查批准市级决算的二十日前，向市人大财经委员会报告决算草案编制情况，并提交决算草案及有关资料。

第三十二条 市政府审计部门应当在市人大常委会举行会议审查批准市级决算的二十日前，向市人大财经委员会提交对市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告及其他有关资料。

审计工作报告应当如实反映对预算执行和其他财政收支的审计情况、对预算执行和其他财政收支的审计评价、预算执行和其他财政收支中存在的问题以及拟采取的整改措施。

第三十三条 市人大财经委员会应当结合审计工作报告和有关检查、专题调查等情况，在市人大常委会举行会议的十五日前，对市级决算草案进行初步审查。初步审查的主要内容：

（一）是否符合有关法律、法规的规定；

（二）预算收支完成和平衡情况；

（三）重点支出完成及收效情况；

（四）预算超收收入的使用情况；

（五）预备费使用情况；

（六）市人大常委会认为需要审查的其他情况。

市人大财经委员会初步审查后，应当向市人大常委会提交审查结果报告。

第三十四条 市人大常委会审查市级决算草案时，应当听取和审议市政府提出的对市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告；必要时，可以对审计工作报告作出决议。

市人大常委会应当对决算草案作出是否批准的决议。

第三十五条 市政府应当根据市人大常委会在审议决算草案和审计工作报告中提出的建议及其作出的相关决议，制定整改措施，对违法违纪问题，应当依法纠正或者作出处理，并在当年第四季度向市人大常委会报告纠正情况和对违法违纪问题的处理结果。

第五章 法律责任

第三十六条 违反本条例规定，有下列行为之一的，市人大常委会可以责令纠正；情节严重或者造成严重后果的，可以建议对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员依法追究行政责任，属于市人民代表大会或者市人大常委会选举、任命的人员，依法罢免或者撤销其行政职务：

（一）不在规定时限内提交预算草案、预算初步方案、预算调整方案、决算草案、审计工作

报告及有关材料的；

（二）未经法定程序，擅自调整、变更预算的；

（三）不按规定向市人大常委会或者市人大财经委员会报告、通报有关情况、报送备案事项的；

（四）不依法协助市人大常委会或者市人大财经委员会开展视察、检查、调查，或者不及时答复市人民代表大会代表或者市人大常委会组成人员提出的询问、质询的；

（五）违反本条例规定的其他行为。

第六章　附　　则

第三十七条　预算外资金应当逐步纳入市级预算，对暂时不能纳入预算的，应当编制收支计划和决算。预算外资金的收支情况应当向市人大常委会报告。

第三十八条　区（市）级预算的审查监督可以参照本条例执行。

第三十九条　本条例自2003年4月1日起施行。

青岛市人民代表大会常务委员会关于报请批准《青岛市市级预算审查监督条例》的报告

山东省人民代表大会常务委员会：

为了加强预算审查监督，保证预算的贯彻执行，我市人大财经委员会根据国家、省有关规定和我市的实际情况，拟定了《青岛市市级预算审查监督条例（草案）》，提请市十二届人大常委会第三十六次会议审议。会议初审后，市人大常委会又作了广泛深入的调查研究和论证修改，市十二届人大常委会第三十七次会议审议通过了《青岛市市级预算审查监督条例》。现根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《中华人民共和国立法法》和省人大常委会的有关规定，报请批准。

青岛市人民代表大会
常务委员会主任　孙炳岳

2002年10月23日